



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Laode Silitonga, S.H., Hidayat I.T., S.H., Affriza, S.H., M. Dendy Harmingga, S.H., & Tis Ariani, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim
Pemeriksa Nomor 122/Pen.Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 07 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp tanggal 07 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM- 15/KETAP/01/2025 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RISKI BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 4 (empat) tahun penjara denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan SLAMDUNK;
 - b. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan PUBG;
 - c. 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna coklat;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru dongker IMEI 1 869065063813896 IMEI 2 869065063813888.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 15/O.1.13/Eku.2/01/ 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***percobaan dengan sengaja melakukan merampas nyawa orang lain*** oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang saat itu terdakwa memarahi serta membentak anak korban disebabkan istri terdakwa yaitu saksi MIRA ASMARA alias MIRA binti SALMAN tidak mau kembali ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah pundak sebelah kiri anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, setelah itu terdakwa langsung membentak serta memarahi anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, tidak sampai disitu terdakwa pergi ke dapur kemudian terdakwa mengambil pisau dengan ganggang warna coklat yang diambilnya dari dapur lalu terdakwa melemparkan sebilah dapur tersebut ke arah anak dada anak korban PANGGIH, akan tetapi tidak mengenai anak korban melainkan mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban PANGGIH, setelah itu terdakwa menampar anak korban PANGGIH lagi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah muka sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa mengambil telepon genggamnya berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A17 warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker dan merekam anak korban lagi dalam keadaan menangis, kemudian mengirim video dengan durasi 35 (tiga puluh lima) detik tersebut kepada saksi MIRA ASMARA melalui aplikasi *WhatsApp*;

- Melihat video tersebut saksi MIRA ASMARA langsung mengirimkan video tersebut kepada saksi SUPRIYAH yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, selain itu saksi MIRA ASMARA meminta bantuan terhadap saksi SUPRIYAH untuk menyelamatkan anak korban dari terdakwa, saksi SUPRIYAH langsung menghubungi anggota kepolisian, kemudian sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian saksi JEFRI ARIADI beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta anak korban PANGGIH

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :

- o Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
- o Luka gores pada lengan kanan;

- Berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO** oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang saat itu terdakwa memarahi serta membentak anak korban disebabkan istri terdakwa yaitu saksi MIRA ASMARA alias MIRA binti SALMAN tidak mau kembali ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah pundak sebelah kiri anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, setelah itu terdakwa langsung membentak serta memarahi anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan ganggang warna coklat yang diambilnya dari dapur kemudian terdakwa melemparkan sebilah dapur tersebut ke arah anak korban PANGGIH, akan tetapi tidak mengenai anak korban melainkan mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban PANGGIH, setelah itu terdakwa menampar anak korban PANGGIH lagi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah muka sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa mengambil telepon genggamnya berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A17 warna biru dongker dan merekam anak korban lagi dalam keadaan menangis, kemudian mengirim video dengan durasi 35 (tiga puluh lima) detik tersebut kepada saksi MIRA ASMARA melalui aplikasi *WhatsApp*;

- Melihat video tersebut saksi MIRA ASMARA langsung mengirimkan video tersebut kepada saksi SUPRIYAH yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, selain itu saksi MIRA ASMARA meminta bantuan terhadap saksi SUPRIYAH untuk menyelamatkan anak korban dari terdakwa, saksi SUPRIYAH langsung menghubungi anggota kepolisian, kemudian sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian saksi JEFRI ARIADI beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta anak korban PANGGIH

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :

- o Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
- o Luka gores pada lengan kanan;

- Berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO berumur 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 08 Desember 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 6104252204140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang DERSI, S.H., M.AP tanggal 13 Mei 2024 oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut** dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang saat itu terdakwa memarahi serta membentak anak korban disebabkan istri terdakwa yaitu saksi MIRA ASMARA alias MIRA binti SALMAN tidak mau kembali ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah pundak sebelah kiri anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO bin RISKI BUDI PURNOMO (yang Lahir pada tanggal 08 Desember 2015 berumur delapan tahun sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 6104252204140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang DERSI, S.H., M.AP tanggal 13 Mei 2024), setelah itu terdakwa langsung membentak serta memarahi anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan ganggang warna coklat yang diambilnya dari dapur kemudian terdakwa melemparkan sebilah dapur tersebut ke arah anak korban PANGGIH, akan tetapi tidak mengenai anak korban melainkan mengenai jendela sehingga pisau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban PANGGIH, setelah itu terdakwa menampar anak korban PANGGIH lagi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah muka sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa mengambil telepon genggamnya berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A17 warna biru dongker dan merekam anak korban lagi dalam keadaan menangis, kemudian mengirim video dengan durasi 35 (tiga puluh lima) detik tersebut kepada saksi MIRA ASMARA melalui aplikasi *WhatsApp*;

- Melihat video tersebut saksi MIRA ASMARA langsung mengirimkan video tersebut kepada saksi SUPRIYAH yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, selain itu saksi MIRA ASMARA meminta bantuan terhadap saksi SUPRIYAH untuk menyelamatkan anak korban dari terdakwa, saksi SUPRIYAH langsung menghubungi anggota kepolisian, kemudian sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian saksi JEFRI ARIADI beserta anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta anak korban PANGGIH

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :

- o Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
- o Luka gores pada lengan kanan;

- Berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO terdakwa dengan cara sebagai berikut** dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 wib di Jln. Muktitama 5 RT/RW 008/006 Desa Piansak, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang saat itu terdakwa memarahi serta membentak anak korban disebabkan istri terdakwa yaitu saksi MIRA ASMARA alias MIRA binti SALMAN tidak mau kembali ke rumah terdakwa, saat itu terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan ke arah pundak sebelah kiri anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO bin RISKI BUDI PURNOMO (yang Lahir pada tanggal 08 Desember 2015 berumur delapan tahun sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Keluarga Nomor 6104252204140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketapang DERSI, S.H., M.AP tanggal 13 Mei 2024), setelah itu terdakwa langsung membentak serta memarahi anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan ganggang warna coklat yang diambilnya dari dapur kemudian terdakwa melemparkan sebilah dapur tersebut ke arah anak korban PANGGIH, akan tetapi tidak mengenai anak korban melainkan mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban PANGGIH, setelah itu terdakwa menampar anak korban PANGGIH lagi dengan menggunakan tangan kanannya ke arah muka sebelah kiri anak korban, kemudian terdakwa mengambil telepon genggamnya berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A17 warna biru dongker dan merekam anak korban lagi dalam keadaan menangis, kemudian mengirim video dengan durasi 35 (tiga puluh lima) detik tersebut kepada saksi MIRA ASMARA melalui aplikasi *WhatsApp*;

- Melihat video tersebut saksi MIRA ASMARA langsung mengirimkan video tersebut kepada saksi SUPRIYAH yang merupakan ibu kandung dari terdakwa, selain itu saksi MIRA ASMARA meminta bantuan terhadap saksi SUPRIYAH untuk menyelamatkan anak korban dari terdakwa, saksi SUPRIYAH langsung menghubungi anggota kepolisian, kemudian sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian saksi JEFRI ARIADI beserta anggota

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung mengamankan terdakwa beserta anak korban PANGGIH

- Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :

- o Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
- o Luka gores pada lengan kanan;

- Berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. MIRA ASMARA ALIAS MIRA BINTI SALMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi yaitu Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama PANGGIH GALIH SAPUTRO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Muktitama RT.08 RW.05, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi tersebut karena saksi pulang ke rumah orang tua saksi dan tidak pulang ke rumah, sehingga pada saat itu anak saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi saksi melalui Whatsapp yang ada di handphone Terdakwa, karena saksi tidak ada merespon pesan Whatsapp tersebut maka Terdakwa langsung marah-marah kepada anak saksi sambil memukul-mukul muka anak saksi lebih dari satu kali, kejadian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



tersebut direkam oleh Terdakwa menggunakan handphonenya dan video tersebut dikirim Terdakwa ke Whatsapp saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berada di rumah orang tua saksi yang berada di Uluk Medang dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari kiriman video kejadian oleh Terdakwa, yang mana video itulah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti saksi agar saksi pulang ke rumah, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung meneruskan video tersebut kepada ibu mertua saksi yang bernama SUPARIYAH karena ibu mertua saksi tersebut rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan Terdakwa agar ibu saksi meminta tolong kepada orang-orang sekitar untuk menyelamatkan anak yang sedang disiksa oleh Terdakwa seperti di video yang dikirimkannya kepada saksi tersebut;

- Bahwa saksi meninggalkan rumah yang sudah mereka miliki tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan penyebabnya adalah waktu itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu namun saksi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, maka dari itu saksi membawa anak-anak saksi pergi ke rumah orang tua saksi, karena saksi sudah tidak sanggup lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dengan cara memukul muka anak saksi di bagian samping mata kiri menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali dan memukul muka anak saksi di bagian samping mata kanan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah anak saksi namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi tersebut, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang dilempar ke arah anak saksi namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak saksi;

- Bahwa swalnya 1 (satu) bulan yang lalu yakni bulan Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saksi betengkar mulut dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikannya narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi olehnya sendiri, namun pada saat itu saksi tidak mau menuruti perintah Terdakwa, jadi pada saat itu saksi



membawa anak-anak saksi pergi ke rumah orang tua saksi, setelah berlalunya waktu 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa menjemput anak saksi yang bernama PANGGIH GALIH SAPUTRO untuk mangajaknya pulang ke rumah dan karena Terdakwa yang menjemput jadi pada saat itu anak saksi ikut Terdakwa pulang ke rumah, semasa anak saksi pulang ke rumah, Terdakwa selalu menyuruh anak saksi untuk membujuk atau merayu saksi untuk pulang ke rumah, hingga berlalunya waktu yakni pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menyuruh anak saksi menghubungi saksi melalui Whatsapp yang ada di handpdone Terdakwa, namun saksi tidak meresponnya, karena saksi tidak ada merespon pesan Whatsapp tersebut maka Terdakwa langsung marah-marah kepada anak saksi sambil memukul-mukul muka anak saksi lebih dari satu kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian pisau tersebut diasah oleh Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah pisau dapur tersebut dilempar ke arah anak saksi namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan kanan anak saksi, pada saat itu saksi dikirim video dirinya sedang marah-marah dan melakukan penganiayaan terhadap anak saksi, setelah itu saksi langsung meneruskan video tersebut kepada ibu mertua saksi yang bernama SUPARIYAH karena ibu mertua saksi tersebut rumahnya tidak jauh dari rumah saksi dan Terdakwa agar ibu saksi meminta tolong kepada orang-orang sekitar untuk menyelamatkan anak yang sedang disiksa oleh Terdakwa seperti di video yang dikirimkannya kepada saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi tersebut, namun Terdakwa sering kali melakukan penganiayaan terhadap saksi, anak saksi, serta orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi sudah sering kali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami luka memar merah di saming mata sebelah kiri, luka gores di kepala bagian belakang sebelah kiri, luka gores di bahu kiri dan luka gores di bagian tangan kanan, serta saat ini anak saksi merasakan sakit dan rasa ketakutan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. PANGGIH GALIH SAUTRO BIN RISKI BUDI PURNOMO tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya anak korban dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Muktitama 5 RT.08 RW.05, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut karena ibu anak korban pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pulang ke rumah ayah dan ibu anak korban, sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghubungi ibu anak korban melalui Whatsapp yang ada di handphone Terdakwa, karena ibu anak korban tidak ada merespon pesan Whatsapp tersebut maka Terdakwa langsung marah-marah kepada anak korban sambil memukul-mukul muka anak korban lebih dari satu kali, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian pisau tersebut diasah oleh Terdakwa setelah itu 1 (satu) buah pisau dapur tersebut dilempar ke arah anak korban namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan kanan anak korban;
- Bahwa ibu anak korban meninggalkan rumah yang sudah dimiliki ayah dan ibu anak korban tersebut sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan penyebabnya adalah waktu itu ibu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu namun ibu anak korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut, maka dari itu ibu anak korban membawa anak korban dan adik anak korban pergi ke rumah orang tua ibu anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memukul muka anak korban di bagian samping mata kiri menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali dan memukul muka anak korban di bagian samping mata kanan menggunakan tangan kanan lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah pisau dapur ke arah anak korban namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang dilempar ke arah anak korban namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan sebelah kanan anak korban;
- Bahwa swalnya 1 (satu) bulan yang lalu yakni bulan Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIB ibu anak korban yang bernama MIRA ASMARA betengkar mulut dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh ibu anak korban untuk membelikannya narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, namun pada saat itu ibu anak korban tidak mau menuruti perintah Terdakwa, jadi pada saat itu ibu anak korban membawa anak korban dan adik anak korban yang bernama RANIA ELIZA SAFIA pergi ke rumah orang tua ibu anak korban, setelah berlalunya waktu 2 (dua) minggu yang lalu Terdakwa menjemput anak korban untuk mengajak anak korban pulang ke rumah dan Terdakwa yang menjemput jadi pada saat itu anak korban ikut Terdakwa pulang ke rumah, semasa anak korban pulang ke rumah, Terdakwa selalu menyuruh anak korban untuk membujuk atau merayu ibu anak korban untuk pulang ke rumah, hingga berlalunya waktu yakni pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa menyuruh anak korban menghubungi ibu anak korban melalui Whatsapp yang ada di handphone Terdakwa, namun ibu anak korban tidak meresponnya, karena ibu anak korban tidak ada merespon pesan Whatsapp tersebut maka Terdakwa langsung marah-marah kepada anak korban sambil memukul-mukul muka anak korban lebih dari satu kali dengan menggunakan tangannya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur kemudian pisau tersebut diasah oleh Terdakwa setelah itu 1 (satu) buah pisau dapur tersebut di lempar ke arah anak korban namun pisau tersebut mengenai jendela sehingga pisau tersebut memantul dan mengenai tangan kanan anak korban, setelah itu anak korban tidak tahu jam berapa tiba-tiba ada bapak-bapak polisi yang datang ke rumah dan mereka langsung dibawa oleh polisi;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban sudah sering kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami luka memar merah di samping mata sebelah kiri, luka gores di kepala bagian belakang sebelah kiri, luka gores di bahu kiri dan luka gores di bagian tangan kanan, serta saat ini anak korban merasakan sakit dan rasa ketakutan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama PANGGIH GALIH SAPUTRO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muktitama 5 RT.08 RW.05, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Terdakwa tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan cara Terdakwa ayun ke arah pundak sebelah kiri anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar anak Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah muka sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa membentak dan memarahi anak kandung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melemparkan sebilah pisau dapur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri ke arah anak Terdakwa namun tidak mengenai anak Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menampar anak kandung Terdakwa lagi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah muka sebelah kiri anak kandung Terdakwa kemudian anak kandung Terdakwa menghindar dari tamparan Terdakwa dan mengenai kuku Terdakwa pada bagian pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut karena Terdakwa menyuruh anak kandung Terdakwa untuk membujuk istri Terdakwa yang bernama MIRA ASMARA pulang setelah kabur dari rumah yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis sabu, namun anak kandung Terdakwa tersebut tidak mau membujuk istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut sendiri saja dan ada menggunakan alat bantu sebilah pisau dapur;
- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut adalah mental psikis anak Terdakwa mulai merasa tertekan dan luka goresan pada pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor 5104252204140002 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DERSI, S.H., M.AP yang menerangkan bahwa terdakwa RISKI BUDI PURNOMO yang berstatus sebagai Kepala Keluarga dan anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO yang merupakan anak kandung dari RISKI BUDI PURNOMO yang lahir pada tanggal 08 Desember 2015 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :
 - Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
 - Luka gores pada lengan kanan;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan SLAMDUNK;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan PUBG;
- 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru dongker IMEI 1 869065063813896 IMEI 2 869065063813888.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Panggih Galih Saputro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muktitama 5 RT.08 RW.05, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Terdakwa tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan cara Terdakwa ayun ke arah pundak sebelah kiri anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar anak Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah muka sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa membentak dan memarahi anak kandung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melemparkan sebilah pisau dapur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri ke arah anak Terdakwa namun tidak mengenai anak Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menampar anak kandung Terdakwa lagi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah muka sebelah kiri anak kandung Terdakwa kemudian anak kandung Terdakwa menghindari dari tamparan Terdakwa dan mengenai kuku Terdakwa pada bagian pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut karena Terdakwa menyuruh anak kandung Terdakwa untuk membujuk istri Terdakwa yang bernama MIRA ASMARA pulang setelah kabur dari rumah yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis sabu, namun anak kandung Terdakwa tersebut tidak mau membujuk istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut sendiri saja dan ada menggunakan alat bantu sebilah pisau dapur;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut adalah mental psikis anak Terdakwa mulai merasa tertekan dan luka goresan pada pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa;
- Kartu Keluarga Nomor 5104252204140002 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DERSI, S.H., M.AP yang menerangkan bahwa terdakwa RISKI BUDI PURNOMO yang berstatus sebagai Kepala Keluarga dan anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO yang merupakan anak kandung dari RISKI BUDI PURNOMO yang lahir pada tanggal 08 Desember 2015 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjani Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :
 - Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri;
 - Luka gores pada lengan kanan;
- Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif keempat melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan melukai/membuat luka orang lain dengan timbulnya luka di fisik, hingga kematian atau hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggi Galih Saputro pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muktitama 5 RT.08 RW.05, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak Terdakwa tersebut dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dengan cara Terdakwa ayun ke arah pundak sebelah kiri anak kandung Terdakwa, kemudian Terdakwa menampar anak Terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah muka sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa membentak dan memarahi anak kandung Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melemparkan sebilah pisau dapur yang Terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kiri ke arah anak Terdakwa namun tidak mengenai anak Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menampar anak kandung Terdakwa lagi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah muka sebelah kiri anak kandung Terdakwa kemudian anak kandung Terdakwa menghindar dari tamparan Terdakwa dan mengenai kuku Terdakwa pada bagian pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut karena Terdakwa menyuruh anak kandung Terdakwa untuk membujuk istri Terdakwa yang bernama MIRA ASMARA pulang setelah kabur dari rumah yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk membelikan Terdakwa narkoba jenis sabu, namun anak kandung Terdakwa tersebut tidak mau membujuk istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung Terdakwa tersebut adalah mental psikis anak Terdakwa mulai merasa tertekan dan luka goresan pada pelipis sebelah kiri anak kandung Terdakwa yang mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Agoesdjam Nomor:353/190/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 05 November 2024 menerangkan pada kesimpulannya terdapat 2 (dua) luka berupa :Ditemukan luka lecet pada tonjolan tulang pipi kiri, area belakang tulang kiri serta Luka gores pada lengan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5104252204140002 yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DERSI, S.H., M.AP yang menerangkan bahwa terdakwa RISKI BUDI PURNOMO yang berstatus sebagai Kepala Keluarga dan anak korban PANGGIH GALIH SAPUTRO yang merupakan anak kandung dari RISKI BUDI PURNOMO yang lahir pada tanggal 08 Desember 2015 yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Panggih Galih Saputro merupakan kekerasan fisik terhadap anak kandung yang masuk dalam lingkup rumah tangga sehingga unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Laporan Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 29 November 2024 menerangkan



akibat yang dirasakan adalah adanya trauma dan rasa takut atas kejadian yang dialami anak korban, sehingga anak korban sering merasakan ketakutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas diketahui pula jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang dalam hal ini mengurangi kemampuan Terdakwa untuk berpikir jernih, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak pantas menjadi orang tua yang mengasuh Anak Korban karena perbuatan yang diperbuat Terdakwa dapat menghilangkan nyawa Anak Korban, lebih-lebih dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa sudah meninggalkan trauma bagi Anak Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu ringan dan Majelis tidak sependapat dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya selain menuntut Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun juga agar menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."*

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut merupakan alternatif dan tidak bersifat kumulatif maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum karena hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menganut *single track system* yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan



yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan SLAMDUNK;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan PUBG;
- 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru dongker IMEI 1 869065063813896 IMEI 2 869065063813888.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan SLAMDUNK, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan PUBG dan 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna coklat, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru dongker IMEI 1 869065063813896 IMEI 2 869065063813888, oleh karena benda yang digunakan melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh ayah kandung terhadap Anak kandungnya;

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan fungsi keluarga menjadi hancur;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY BUDI PURNOMO alias RISKI bin BAHRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning bertuliskan **SLAMDUNK**;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan **PUBG**;
 - 1 (satu) buah pisau dengan ganggang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk **OPPO A17** warna biru dongker IMEI 1 869065063813896 IMEI 2 869065063813888.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Priyosukanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.